

NOTA DA ASSESSORIA — excluir antes da assinatura. Ato recomendado antes da sentença. A complementação pelo mesmo perito é o primeiro passo (art. 477, § 2º, do CPC); persistindo as contradições, nova perícia (art. 480 do CPC).

DECISÃO

Trata-se de ação previdenciária em que a parte autora postula aposentadoria por incapacidade permanente ou, alternativamente, auxílio por incapacidade temporária. Juntado o laudo pericial (ID 81963622) e rejeitada a impugnação do INSS quanto à forma manuscrita (ID 87284696), o INSS contestou (ID 92726879) e a parte autora manifestou-se (ID 92999316). Vieram os autos conclusos.

1. Das preliminares. A impugnação ao laudo por ter sido redigido à mão já foi rejeitada pela decisão de ID 87284696, cujos fundamentos se mantêm. Os requisitos específicos da petição inicial (art. 129-A, I e II, da Lei nº 8.213/1991) foram atendidos pela emenda de ID 65827988, instruída com o laudo da perícia administrativa e a comunicação de indeferimento (IDs 65827991 e 65827992). Não procede, por fim, a alegação de falta de interesse de agir por ausência de pedido de prorrogação: não se trata de cessação de benefício, mas de indeferimento expresso de requerimento de concessão (ID 60131196). Rejeito as preliminares. Desconsidera-se o documento de ID 60131204, extrato do CNIS de pessoa estranha à lide.

2. Da insuficiência do laudo. O laudo pericial deve conter resposta conclusiva a todos os quesitos e apresentar fundamentação com coerência lógica, indicando como o perito alcançou suas conclusões (art. 473, IV e § 1º, do CPC). Divergindo do laudo administrativo, o perito deve indicar de forma fundamentada as razões técnicas e científicas do dissenso, especialmente quanto à comprovação da incapacidade, à sua data de início e à sua correlação com a atividade laboral (art. 129-A, § 1º, da Lei nº 8.213/1991). O laudo de ID 81963622 não atende a essas exigências:

a) quanto à existência da incapacidade, nos quesitos do Juízo o perito afirmou que a autora não pode trabalhar em sua profissão nem realizar outra atividade (quesitos G e I); nos quesitos do INSS, porém, assinalou o item 4.2 — "Redução de capacidade para a atividade habitual (inclusive do lar), que não impede o seu exercício, ainda que com maior dificuldade" — e deixou de assinalar o item 4.3;

b) quanto ao grau, qualificou a incapacidade como "permanente" e "parcial" (quesito 5 da autora), em contradição com a negativa de capacidade para qualquer outra atividade;

c) quanto à data de início, não respondeu ao quesito F do Juízo e indicou, nos quesitos 3, 6 e 9 do INSS, apenas "2015; início da dor", sem dia e mês, sem distinguir o início da doença do início da incapacidade e sem considerar que a autora recolheu contribuições de 11/2022 a 01/2024 e declarou exercer atividade de faxineira (IDs 60131203 e 65827991);

d) não respondeu ao quesito 16 do INSS, deixando de fundamentar a divergência com a perícia administrativa, que reconheceu incapacidade apenas de 01/06/2024 a 11/06/2024 (ID 65827991);

e) diagnosticou fibromialgia (CID-10 M79.7), sem descrever a anamnese, o exame físico e os exames examinados, nem esclarecer se avaliou as patologias de coluna alegadas na inicial (CID-10 M54.3, M19.9, M51.1, M41 e M81).

A data de início da incapacidade é decisiva no caso, pois dela dependem a qualidade de segurada — mantida, segundo o CNIS, até «15/03/2025» —, a eventual preexistência da doença ao reingresso, em 11/2022, e o termo inicial do benefício.

3. Das providências. Ante o exposto, CONVERTO O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA e determino a intimação do perito, Dr. André Cipriano Saraiva Gomes, para, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 477, § 2º, I, do CPC), apresentar laudo complementar digitado ou legível, esclarecendo, de forma fundamentada:

a) se há incapacidade para a atividade habitual ou mera redução da capacidade que não impede seu exercício, conciliando as respostas aos quesitos G e I do Juízo, 4 e 5 da autora e 4 do INSS;

b) qual a atividade habitual considerada e se a incapacidade é total ou parcial e temporária ou permanente;

c) a data de início da incapacidade (dia, mês e ano, ainda que estimada), distinta da data de início da doença, com os dados objetivos em que se apoia, e se a autora estava incapacitada em 08/03/2024 (DER), em 01/06/2024 e em 15/03/2025;

d) as razões técnicas e científicas da divergência com a perícia administrativa de 02/07/2024 (ID 65827991), nos termos do art. 129-A, § 1º, da Lei nº 8.213/1991;

e) a anamnese, os achados do exame físico e os exames que fundamentam o diagnóstico de fibromialgia, e se as patologias de coluna alegadas foram avaliadas;

f) se a incapacidade decorreu de progressão ou agravamento da doença após 11/2022;

g) se há potencial de reabilitação, considerando as funções administrativas registradas no CNIS (2009 a 2015), e, se a incapacidade for temporária, o prazo estimado de recuperação.

Encaminhem-se ao perito cópias do laudo, dos quesitos, do laudo administrativo (ID 65827991) e do atestado de ID 60131219. Faculto à parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias,

juntar os exames de imagem de fevereiro de 2024 referidos na perícia administrativa e outros documentos médicos, bem como informar sua escolaridade e a atividade que exercia antes do requerimento administrativo. Juntado o laudo complementar, intem-se as partes para manifestação no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do CPC). Persistindo a insuficiência, será determinada nova perícia (art. 480 do CPC). Após, conclusos.

Intem-se. Cumpra-se.

Itaueira-PI, data da assinatura eletrônica.

MÁRIO SOARES DE ALENCAR

Juiz de Direito